

사탐 정치와법 · 개념요약

사탐 · 정치와법 · SKY 멘토 × AI(anthropic) 협업 출제 · v-auto

정치와 법 핵심 개념 요약

본 자료는 헌법상 기본권, 국회·정부·법원의 권한, 민법상 계약과 불법행위, 형사절차의 원리를 통합적으로 정리한다.

1. 기본권의 유형과 제한

- **자유권**: 국가로부터의 자유(신체·양심·표현의 자유 등), 소극적·방어적 성격
- **평등권**: 합리적 이유 없는 차별 금지(상대적·비례적 평등)
- **사회권**: 인간다운 생활을 위한 국가에의 요구, 적극적 성격
- **청구권**: 기본권 보장을 위한 수단적 권리(청원권, 재판청구권 등)
- **참정권**: 국정 참여 권리(선거권, 공무담임권 등)

기본권은 헌법 제 37 조 제 2 항에 따라 **국가안전보장·질서유지·공공복리**를 위하여 **법률로써** 제한할 수 있으나, 제한하는 경우에도 **본질적 내용**은 침해할 수 없다.

2. 국가기관의 구성과 권한

- **국회**: 입법권, 예산심의·확정권, 국정감사·조사권, 탄핵소추권
- **대통령**: 국가원수·행정부 수반, 법률안 거부권, 계엄선포권
- **법원**: 사법권, 위헌법률심판 제청권, 명령·규칙 심사권
- **헌법재판소**: 위헌법률심판, 탄핵심판, 정당해산심판, 권한쟁의심판, 헌법소원심판

3. 민사법 기초

계약은 청약과 승낙의 합치로 성립한다. **불법행위** 성립요건은 고의·과실, 위법성, 손해 발생,

인과관계이며, 미성년자 등 책임무능력자의 행위에 대해서는 **감독자 책임**이 문제된다.

4. 형사절차와 인권보장

- **죄형법정주의**: 법률 없으면 범죄도 형벌도 없다
- **무죄추정의 원칙**, **진술거부권**, **변호인의 조력을 받을 권리**
- **절차**: 수사 → 기소 → 공판 → 선고 → 집행
- **형사보상청구권**: 무죄판결을 받은 자의 국가에 대한 보상 청구

너울(NEOUL) 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 공동 출제 · 2026-07-05

교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.